

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1303/2533

บริษัท อา เชีย คลังสินค้า จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยุ ทธโลหะภัณฑ์ กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 321

จำเลยที่ 1 เป็นหนี้โจทก์อยู่ 2 รายการ คือ หนี้ตามสัญญารับฝากและจำหน่ายสินค้าถึงแก๊สเปล่า กับหนี้ตาม สัญญารับฝากและจำหน่ายสินค้าวาล์ว ถึงแก๊ส ต่อมา จำเลยที่ 1 ได้ ทำบันทึกข้อตกลงกับโจทก์ว่า จำเลยที่ 1 ได้ ตกลง ให้โจทก์ขายถึงแก๊สรวม 1064 ท่อโดย ให้โจทก์ยกหนี้ค้างชำระหมดไป และจำเลยที่ 1 จะเอาเงินมาไถ่ถอนวาล์ว ถึงแก๊ส 60 หีบ เป็นเงิน 272,701 บาท โดย โจทก์จะไม่คิดค่าดอกเบี้ยและค่ารักษา การที่บันทึกข้อตกลงการชำระหนี้ได้ แยกหนี้สินของจำเลยที่ 1 เป็น 2 รายการโดย ชัดแจ้งแยกต่างหากจากกันเช่นนี้ ถือ ว่าข้อตกลงดังกล่าวเป็นข้อตกลงที่มีเงื่อนไขการชำระหนี้ เมื่อโจทก์ยอมรับเอาสินค้าถึงแก๊สเปล่าไปขายเป็นการชำระหนี้ หนี้เฉพาะ รายการนี้ย่อมเป็นอันระงับสิ้นไปตาม ป.พ.พ. มาตรา 321 วรรคแรก แต่ หากทำให้หนี้ตาม สัญญารับฝากและจำหน่ายสินค้าวาล์ว ถึงแก๊สระงับไปด้วย แต่อย่างใดไม่ ถ้าหากคู่กรณีมีเจตนาจะให้หนี้ทั้งสองรายการระงับไปด้วย กันแล้ว ก็ไม่น่าจะมีการแยกประเภทหนี้สินค้าถึงแก๊สเปล่าไว้ส่วนหนึ่ง และหนี้สินค้าวาล์ว ถึงแก๊สไว้อีกส่วนหนึ่ง เมื่อจำเลยยังมีได้นำเงินมาไถ่ถอนวาล์ว ถึงแก๊ส หนี้สินค้าวาล์ว ถึงแก๊สจึงยังไม่ระงับสิ้นไป.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์ทำการเก็บรักษาสินค้าเพื่อ
บำเหน็จ จำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคล มีจำเลยที่ 2 เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ เมื่อวันที่ 15
พฤศจิกายน 2521 และวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2522 จำเลยที่ 1 ได้นำสินค้าวาล์วถึงแก๊ส
จำนวน 60 หีบ และ 14 หีบ ไปฝากไว้กับโจทก์ตกลงจะชำระค่าบำเหน็จตามอัตราที่
โจทก์กำหนด ต่อมาวันที่ 25 มิถุนายน 2523 จำเลยที่ 1 ได้จำหน่ายสินค้าดังกล่าวไว้กับ
โจทก์เป็นเงินจำนวน 517,000 บาท ตกลงให้ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ชำระ
ดอกเบี้ยเป็นรายเดือน หากผิดนัดยอมให้โจทก์บังคับจำหน่ายได้ทันที จำเลยที่ 1 ได้รับ
เงินจากการจำหน่ายสินค้าไปแล้ว และสลับหลังประทอนสินค้าที่ฝากให้โจทก์ไว้ จำเลยที่
3 ได้คำประกันในการจำหน่ายสินค้าดังกล่าวโดยยอมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 อย่างลูกหนี้
ร่วม นอกจากนี้จำเลยที่ 1 ยังได้นำสินค้าถึงแก๊สเปล่าจำนวน 1,000 ท่อไปฝากไว้กับ
โจทก์อีกตกลงชำระค่าบำเหน็จตามอัตราที่โจทก์กำหนด ต่อมาวันที่ 23
สิงหาคม 2522 จำเลยที่ 1 ได้จำหน่ายสินค้าดังกล่าวไว้กับโจทก์เป็นเงิน
จำนวน 1,200,000 บาท ตกลงให้ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยเป็น
รายเดือน หากผิดนัดยอมให้บังคับจำหน่ายได้ทันที จำเลยที่ 1 ได้รับเงินจากการจำหน่าย
สินค้าไปแล้ว และสลับหลังประทอนสินค้าที่ฝากให้โจทก์ไว้ใน การจำหน่ายสินค้าถึงแก๊ส
เปล่านี้ จำเลยที่ 2 ในฐานะส่วนตัวและจำเลยที่ 3 ได้ตกลงเข้าคำประกันโดยยอมรับ
ผิดกับจำเลยที่ 1 อย่างลูกหนี้ร่วม หลังจากจำเลยที่ 1 ได้ฝากสินค้าและจำหน่ายสินค้าดัง
กล่าวข้างต้นแล้ว จำเลยที่ 1 ได้ไถ่ถอนสินค้าไปบางส่วน แต่คงค้างชำระค่ารักษา
ทรัพย์สินและดอกเบี้ยตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2524 เป็นต้นมา โจทก์ทวงถามแล้ว
จำเลยไม่ชำระ ครั้นวันที่ 8 ตุลาคม 2526 โจทก์ได้ขายทอดตลาดสินค้าถึงแก๊สเปล่า
ที่จำเลยที่ 1 นำมาฝากและจำหน่ายไว้กับโจทก์ส่วนที่เหลือจำนวน 859 ท่อ ได้เงิน
1,288,500 บาท และในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2526 โจทก์ได้ขายทอดตลาดสินค้า
วาล์วถึงแก๊สที่จำเลยที่ 1 ฝากและจำหน่ายไว้กับโจทก์ส่วนที่เหลือจำนวน 60 หีบ ได้เงิน

240,000 บาทเมื่อนำเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดหักชำระหนี้อุปกรณ์ก่อนแล้ว
จำเลยที่ 1 ยังคงเป็นหนี้ต้นเงินโจทก์อยู่จำนวน 242,813 บาทจำเลยที่ 1 ในฐานะผู้
ฝากและผู้จำนำ จำเลยที่ 2 ในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการและหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัด
ความรับผิดชอบในห้างจำเลยที่ 1 และในฐานะผู้ค้ำประกัน จำเลยที่ 3 ในฐานะผู้ค้ำ
ประกันต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อโจทก์ ถึงวันฟ้องหนี้ตามสัญญารับฝากและจำนำสินค้าถึง
แก๊สเปล่าดอกเบี้ยยเป็นเงิน 17,341 บาท รวมทั้งต้นเงินเป็นเงินจำนวน 145,061
บาท หนี้ตามสัญญารับฝากและจำนำสินค้าแล้วถึงแก๊สดอกเบี้ยเป็นเงิน 31,133 บาท
รวมทั้งต้นเงินเป็นเงิน 273,946 บาท รวมหนี้ 2 รายการ เป็นเงิน 419,007 บาทขอ
บังคับให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินจำนวน 419,007 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตรา
ร้อยละ 14 ต่อปี ในต้นเงิน 127,720 บาทและอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ในต้นเงิน
242,813 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสามให้การว่า ดอกเบี้ยที่โจทก์เรียกร้องมาเป็นโมฆะทั้งหมด เพราะ
ความจริงโจทก์คิดดอกเบี้ยจากจำเลยในอัตราร้อยละ 21-22 ต่อปี เกินกว่าอัตราที่
กฎหมายกำหนดไว้ หลังจากจำเลยฝากและจำนำสินค้าไว้กับโจทก์แล้ว จำเลยค้าง
ชำระค่ารักษาทรัพย์สินและดอกเบี้ยโจทก์อยู่เป็นจำนวนมาก โจทก์ได้แนะนำให้จำเลย
ขายสินค้าที่จำนำไว้เสีย หากขายในขณะนั้นจะมีเงินเหลือนำมาเบิกสินค้าแล้วถึง
แก๊สออกไปขายได้ ถ้าจำเลยไม่สามารถขายได้เอง โจทก์จะช่วยขายให้โดยให้จำเลย
ลงชื่อไว้ในใบเบิกสินค้า (ที่ถูกใบรับฝากสินค้า) ทั้งหมด จำเลยจึงได้ลงชื่อในใบเบิก
สินค้าทั้งหมดมอบให้โจทก์ไป โดยโจทก์ทำบันทึกฉบับลงวันที่ 14/6/2526 ให้จำเลย
เป็นหลักฐานไว้ หลังจากนั้นโจทก์ได้ขายทอดตลาดสินค้าถึงแก๊สเปล่าที่จำเลยฝาก
และจำนำไว้กับโจทก์ไป แต่โจทก์ไม่ได้มีจดหมายบอกกล่าวให้จำเลยทราบเวลาและ
สถานที่ขายทอดตลาดการขายทอดตลาดจึงไม่ชอบ และขายได้ราคาที่ต่ำกว่าราคาใน
ท้องตลาดมาก โจทก์จะนำเงินที่ขายทอดตลาดได้มาหักกับหนี้ที่จำเลยเป็นหนี้โจทก์
ไม่ได้ โจทก์กระทำผิดข้อตกลงตามบันทึกดังกล่าว เพราะเมื่อจำเลยตกลงให้โจทก์

ขายถึงแก๊สแล้ว โจทก์ตกลงยกหนี้ที่ค้างชำระทั้งหมด โจทก์จำเลยจึงไม่มีหนี้สิน
ผูกพันต่อกันที่จำเลยที่ 1 จำนำสินค้าวาล์วถึงแก๊สและสินค้าถึงแก๊สเปล่าไว้กับโจทก์
นั้น จำเลยที่ 1 ได้สละหลังโอนสินค้าทั้งหมดให้แก่โจทก์แล้วในวันเดียวกัน
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินเหล่านั้นได้โอนไปเป็นของโจทก์ทั้งหมดแล้วสัญญาจำนำสินค้า
ทั้งหมดจึงเป็นโมฆะใช้บังคับไม่ได้ โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกค่าบำเหน็จในการเก็บ
รักษาสินค้า ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินให้แก่โจทก์
จำนวน 36,399.27 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 19
พฤศจิกายน 2526 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันใช้ค่าฤชา
ธรรมเนียมทั้งสองศาลแทนโจทก์ เฉพาะค่าขึ้นศาลเพียงเท่าจำนวนทุนทรัพย์ที่โจทก์
ชนะคดี โดยกำหนดค่าทนายความรวมหนึ่งพันบาท นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำ
พิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยทั้งสามฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงที่คู่ความนำสืบรับกันฟังได้เป็นยุติว่า โจทก์เป็น
นิติบุคคล มีวัตถุประสงค์ทำการเก็บรักษาสินค้าเพื่อบำเหน็จ เมื่อวันที่ 15
พฤศจิกายน 2521 และวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2522 จำเลยที่ 1 ได้นำสินค้าวาล์วถึงแก๊ส
จำนวน 60 หีบและ 14 หีบ ไปฝากไว้กับโจทก์ ตกลงชำระค่าบำเหน็จตามอัตราที่
โจทก์กำหนด ต่อมาวันที่ 25 มิถุนายน 2523 จำเลยที่ 1 ได้จำนำสินค้าดังกล่าวไว้กับ
โจทก์เป็นเงิน 517,000 บาท ตกลงชำระดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ชำระ

ดอกเบี๊ยะเป็นรายเดือน หากผิคนัดยอมให้โจทก์บังคับจำนำได้ทันที มีจำเลยที่ 3 เป็นผู้ค้าประกันยอมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 อย่างลูกหนี้ร่วม ปรากฏตามสัญญาจำนำสินค้าเอกสารหมาย จ.5 และวันที่ 23 สิงหาคม 2522 จำเลยที่ 1 ได้จำนำสินค้าถึงแก๊สเปล่าจำนวน 1,000 ท่อ ที่ฝากไว้กับโจทก์เป็นเงิน 1,200,000 บาท ตกลงชำระดอกเบี๊ยะร้อยละ 14 ต่อปีชำระดอกเบี๊ยะเป็นรายเดือน หากผิคนัดยอมให้โจทก์บังคับจำนำได้ทันที มีจำเลยที่ 2 และที่ 3 เป็นผู้ค้าประกันยอมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 อย่างลูกหนี้ร่วม ปรากฏตามสัญญาจำนำสินค้าเอกสารหมาย จ.4 ต่อมาจำเลยที่ 1 ได้ไถ่ถอนสินค้าไปบางส่วนค้างชำระค่ารักษาทรัพย์และดอกเบี๊ยะตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2524 เป็นต้นมา วันที่ 14 มิถุนายน 2526 นายอนุชิต จิโรชโชติชัยผู้รับมอบอำนาจโจทก์จึงเรียกจำเลยที่ 2 มาตกลงเรื่องนี้สินแล้วแนะนำให้ขายสินค้าที่ฝากและจำนำไว้เพื่อนำเงินมาชำระหนี้โดยให้จำเลยมอบสินค้าให้โจทก์ ซึ่งขณะนั้นมีสินค้าถึงแก๊สเปล่าจำนวน 1,064 ท่อ และสินค้าวาล์วถึงแก๊สจำนวน 60 หีบ จำเลยที่ 2 ได้ลงลายมือชื่อในใบเบิกสินค้า (ใบรับฝากสินค้า) ทั้งหมดให้โจทก์แล้วนายอนุชิตได้ทำบันทึกมีข้อความว่า "ห้างหุ้นส่วนจำกัดยุทธโลหะภัณฑ์ (1) ได้ตกลงให้ขายท่อแก๊สรวม 1,065 ท่อ โดยให้ยกหนี้ค้างชำระหมดไป (2) จะเอาเงินมาเบิกวาล์ว 60 หีบ เป็นเงิน 272,701 บาท โดยทางบริษัทฯ จะไม่คิดค่าดอกเบี๊ยะและค่ารักษา" ปรากฏตามเอกสารหมาย ล.1 คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยทั้งสามเพียงว่า หนี้ตามสัญญารับฝากและจำนำสินค้าวาล์วถึงแก๊สจำนวน 60 หีบ เป็นเงิน 272,701 บาท ระบุไปหรือไม่ เห็นว่าหลังจากจำเลยที่ 1 ได้ฝากสินค้าและจำนำสินค้าดังกล่าวไว้กับโจทก์แล้ว จำเลยที่ 1 ได้ไถ่ถอนสินค้าไปบางส่วน ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 เป็นหนี้โจทก์อยู่ 2 รายการ คือ หนี้ตามสัญญารับฝากและจำนำสินค้าถึงแก๊สเปล่า และหนี้ตามสัญญารับฝากและจำนำสินค้าวาล์วถึงแก๊ส ในบันทึกข้อตกลงการชำระหนี้เอกสารหมาย ล.1 ก็ได้แยกหนี้สินของจำเลยที่ 1 เป็น 2 รายการ โดยชัดเจน แยกต่างหากจากกัน คือ (1) เป็นข้อตกลงเรื่องขายท่อแก๊ส (2) เป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสินค้าวาล์วถึงแก๊ส ย่อมเห็นได้ว่า

ข้อตกลงดังกล่าวเป็นข้อตกลงที่มีเงื่อนไขการชำระหนี้เอาไว้ เมื่อโจทก์ยอมรับเอาสินค้าถึงแก๊สเปล่าไปขายเป็นการชำระหนี้ จึงถือว่าหนี้เฉพาะรายการนี้เป็นอันระงับสิ้นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 321 วรรคแรก แต่หาทำให้หนี้ตามสัญญารับฝากและจำหน่ายสินค้าวาล์วถึงแก๊สระงับไปด้วยแต่อย่างใดไม่ หากคู่กรณีมีเจตนาจะให้หนี้ทั้ง 2 รายการระงับไปด้วยกันแล้ว ก็ไม่น่าจะมีการแยกประเภทหนี้สินค้าถึงแก๊สเปล่าไว้ส่วนหนึ่งและหนี้สินค้าวาล์วถึงแก๊สไว้อีกส่วนหนึ่ง ฉะนั้นบันทึกเอกสารหมายเลข 1 จึงฟังได้ว่าในวันที่ 14 มิถุนายน 2526 จำเลยที่ 1 เป็นหนี้โจทก์ตามสัญญารับฝากและจำหน่ายสินค้าวาล์วถึงแก๊สเพียงรายการเดียวเป็นเงิน 272,701 บาทซึ่งจำเลยจะต้องนำเงินจำนวนนั้นมาไถ่ถอน เมื่อจำเลยยังมีได้นำเงินมาไถ่ถอนหนี้สินดังกล่าวจึงยังไม่ระงับสิ้นไป จำเลยจึงต้องรับผิดชอบชำระหนี้ให้โจทก์

ส่วนที่จำเลยทั้งสามฎีกาว่า โจทก์บังคับจำหน่ายโดยขายทอดตลาดสินค้าแล้วนำเงินมาหักกับหนี้ที่จำเลยที่ 1 เป็นหนี้โจทก์เป็นการไม่ชอบ เพราะคู่กรณีไม่มีความประสงค์จะให้ขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้ นั้น เห็นว่า หลังจากมีการทำบันทึกข้อตกลงตามเอกสารหมายเลข 1 แล้ว ปรากฏว่าจำเลยไม่ได้ไปติดต่อกับโจทก์เลย โจทก์จึงมีหนังสือทวงถามให้จำเลยชำระหนี้และบอกกล่าวบังคับจำหน่ายโดยกำหนดเวลาให้จำเลยนำเงินไปชำระหนี้โจทก์ภายใน 15 วันนับแต่ได้รับหนังสือจำเลยที่ 1 ได้รับหนังสือแล้วในวันเดียวกัน ตามสำเนาหนังสือและใบตอบรับเอกสารหมายเลข จ.6, จ.8 แต่จำเลยที่ 1 ไม่ชำระหนี้ให้โจทก์ โจทก์จึงมีสิทธินำสินค้าวาล์วถึงแก๊สออกขายทอดตลาดเอาเงินมาหักกับหนี้ที่จำเลยที่ 1 เป็นหนี้โจทก์ได้โดยชอบ โดยโจทก์ได้มีหนังสือแจ้งวันเวลาและสถานที่ขายทอดตลาดให้จำเลยทราบแล้ว ตามสำเนาหนังสือและใบตอบรับเอกสารหมายเลข จ.19 ถึง จ.23 ศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้ว ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาจำเลยทั้งสามฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(พินิจ ฉิมพาลี-เคียง บุญเพิ่ม-มีพาศน์ โปตระนันท์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>